

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815873-85.2024.8.14.0006

APELANTE: ALAN GONCALVES NEVES

ADVOGADO: KAMILA THAMARA BARROS DE SOUSA - OAB PA32214-A, ANA PAULA DE OLIVEIRA BAENA - OAB PA25916-A

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - OAB PE23289-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Vistos e Etc.

Analizando o feito, observa-se a existência de prevenção da Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, em razão do Agravo de Instrumento n. 0815122-82.2025.8.14.0000, distribuído em 23/07/2025, nos mesmos autos de origem.

Nessa esteira de raciocínio, vejamos o que dispõe o Regimento Interno deste Tribunal, *in verbis*:

“Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.”

Pelo que se depreende do dispositivo acima citado, a distribuição do Agravo de Instrumento, atraiu a prevenção da relatoria do recurso ora em análise, devendo tal norma ser respeitada em observância ao Princípio do Juiz Natural.

Ademais, o próprio parágrafo único do art. 930 do CPC estabelece que: **“O primeiro recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”**

Desta feita, atenta à configuração da regra de prevenção descrita no Regimento Interno, **remetam-se os autos à secretaria**, para ulteriores de direito, observando em tudo o Princípio do Juiz Natural.

Cumpra-se.

